

1503083-47.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... estavam sendo transportados com o nítido fim de tráfico.

Daí, quer pela confissão da acusada, quer pelas demais provas coligidas, a imputação de tráfico de drogas atribuída à ré na denúncia restou comprovada e, por isso, deve ela ser responsabilizada pelos fatos aqui tratados.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503083-47.2021.8.26.0540 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503083-47.2021.8.26.0540 - controle nº 39/22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2349908/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 22123444 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 3062/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 3062/2021 - 6º Distrito Policial de Santo André, 2349908 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENDA KEROLAINY HIPÓLITO DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos.

BRENDA KEROLAINY HIPÓLITO DE SOUSA está sendo processada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo o Ministério Público, em data de 24 de dezembro de 2021, por volta das 13h, na Estrada Cata Preta, 1258, Vila João Ramalho, nesta cidade e comarca, trazia consigo, com o propósito de fornecimento ao consumo de terceiros, 700 porções de maconha, 680 porções de cocaína e 1900 porções de crack, substâncias entorpecentes estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente intimada para apresentação de defesa preliminar (fls. 106), a ré se desincumbiu de tal providência (fls. 110/113).

Recebida a denúncia (fls. 122/123), a ré foi citada e prosseguiu-se na instrução com a oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação. A ré foi interrogada.

Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia, ao passo que esta, via defensor, formulou pedidos no tocante à dosimetria da pena.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante (fls. 3 e 7/11), o boletim de ocorrência (fls. 4/6), o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), o laudo de constatação (fls. 17/19), o exame químico-toxicológico (fls. 98/100) e a prova oral alinhavada demonstram a materialidade do crime descrito na denúncia.

A autoria do delito, da mesma forma, é certa e deve ser atribuída à ré.

Tanto na fase inquisitória quanto em juízo a ré confessou a prática dos fatos, esclarecendo que transportava os entorpecentes para posterior venda. Disse que pegou as drogas com uma pessoa no banheiro do terminal e que iria entregá-las para uma mulher. Afirmou que, pelo transporte, iria receber o valor de R\$ 100,00. Alegou não saber o nome da pessoa com quem pegou as drogas nem da pessoa para quem as entregaria.

A confissão da ré é séria e está em sintonia com o conjunto probatório.

Nota-se que, ao prestarem depoimentos, os policiais militares ouvidos relataram que durante o patrulhamento visualizaram a ré em poder de uma sacola e puderam notar atitude estranha por parte dela. Alegaram que a acusada foi abordada e que com ela houve apreensão do entorpecente mencionado na peça acusatória. Disseram que a acusada confessou que estava transportando o entorpecente.

Como se vê, os depoimentos dos agentes legais, em perfeita harmonia com a confissão da ré, uma vez mais, comprovam que esta, de fato, foi surpreendida na posse de grande quantidade de entorpecentes variáveis, que por ela estavam sendo transportados com o nítido fim de tráfico.

Daí, quer pela confissão da acusada, quer pelas demais provas coligidas, a imputação de tráfico de drogas atribuída à ré na denúncia restou comprovada e, por isso, deve ela ser responsabilizada pelos fatos aqui tratados.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não prejudicam a ré, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, isto é, em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, pese a confissão espontânea da acusada, mantenho a reprimenda anteriormente fixada, por ser vedado reduzi-la aquém do mínimo nesta oportunidade, conforme se extrai da Súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira e última fase, diante da incidência da causa de diminuição

prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena de um terço, para fixar definitivamente à ré a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

A diminuição da pena no patamar de um terço se justifica em razão da grande quantidade e da diversidade de entorpecentes apreendidos em poder da ré e pelo fato da extrema gravidade do crime perpetrado, que exige rígido combate, posto que a ré transportava o entorpecente para abastecer ponto de venda de drogas.

Não bastasse isso, redução em patamar maior implicaria na impunidade do crime perpetrado pela ré, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada à ré, apesar da maior gravidade do crime perpetrado, demonstrada pela considerável quantidade e diversidade de droga apreendida, circunstâncias que, no entender deste magistrado, desafiava o regime fechado, por força do determinado no HC nº 596.603, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, imperiosa a fixação do regime inicial semiaberto para o desconto da pena corporal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, já que as circunstâncias em que os fatos se deram, tráfico com significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, dão conta de que tal benesse não se mostra socialmente recomendável.

No mais, dada a condição econômica desfavorável da ré, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR a ré BRENDA KEROLAINY HIPÓLITO DE SOUSA, qualificada nos autos, a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de três anos e quatro meses de reclusão e a pagar trezentos e trinta e três dias-multa, no patamar mínimo, dando-a como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06.

A sentenciada, se insatisfeita com esta decisão, pelo fato de ter respondido ao processo em liberdade, dela poderá recorrer sem ter que se recolher ao cárcere.

Eventual aplicação de prisão domiciliar deverá ser analisada pelo juízo da execução, competente para tanto.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome da sentenciada no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Santo André, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA